

Урок 2. Отказ от исполнения приказа (ст. 332 УК РФ)

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: Ст. 332: незаконный приказ, карта ситуаций, защита.

Урок 2. Отказ от исполнения приказа (ст. 332 УК РФ) Цель урока: дать юристу понятный алгоритм, как вести дела по отказу от приказа: что считать законным приказом, где границы уголовной ответственности, как собирать доказательства и как работать с клиентом и семьёй вместе с уголовным адвокатом.

1. Что такое «отказ от исполнения приказа» простыми словами

- Уголовная статья (ст. 332 УК РФ) — про осознанный отказ выполнить законный приказ начальника.
- Для уголовной ответственности приказ должен быть:
 1. отдан начальником по службе;
 2. в пределах его полномочий;
 3. законным (не противоречит закону/уставам/приказам МО, требованиям безопасности);
 4. исполненным и исполнимым (есть условия, допуски, ресурсы).
- Если приказ незаконный (опасный, без допусков, в обход уставов, требует нарушить закон) — отказ не образует состав преступления: это правомерное поведение.
- В боевой обстановке санкции строже. Но даже там законность и безопасность приказа никто не отменял.

Важно: задача юриста — с первого дня переформулировать ситуацию: не «отказался», а «заявил о невозможности/незаконности/небезопасности исполнения, сообщил по команде, оформил рапорт».

Нормативная база

- УК РФ:

— ст. 332 — неповиновение (отказ выполнить законный приказ начальника); — ст. 333 — сопротивление начальнику (если в отказе насилие/угроза); — ст. 334 — насильственные действия в отношении начальника; — ст. 42 — исполнение приказа или распоряжения (отказ от заведомо незаконного приказа не образует состав преступления; исполнение явно незаконного приказа — не освобождает от ответственности); — ст. 37, 39, 41 — необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск (иногда работают как исключаяющие обстоятельства).

- ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» — статус военнослужащего, подчинённость, дисциплина.
- Уставы ВС РФ: УВС, Дисциплинарный устав — порядок отдачи/доведения приказов, требования законности, безопасности, компетенции.
- УПК РФ: ст. 46–47 (права подозреваемого/обвиняемого), ст. 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя), порядок задержания, допроса, мер пресечения.
- Приказы МО (по допускам/безопасности, эксплуатации вооружения и техники) — часто дают материальную базу для признания приказа незаконным/небезопасным.

1. Что грозит клиенту (реально)

- Возбуждение дела по ст. 332 УК РФ, возможное задержание, допросы.
- Риск СИЗО (если не отработать меру пресечения).
- Потеря выплат/статуса при жёсткой позиции командования.
- Давление на семью (осмотры, опросы, вызовы).
- Но: при грамотной работе часто удаётся увести из уголовки в дисциплинарку или минимизировать наказание.

1. Карта типовых ситуаций и как они защищаются

- Неисправная техника, отсутствие СИЗ/обеспечения → опасный/незаконный приказ. Берём акты неисправности, формуляры, фото/видео, объяснения механика/водителя, выписки о выдаче СИЗ.
- Нет допуска/обучения на тип техники/вооружения → приказ незаконен для конкретного военнослужащего. Берём реестр допусков, журналы инструктажа, удостоверения.
- Острое состояние/мед.противопоказания (контузия, травма, ПТСР) → неисполненность по объективным причинам. Берём ВВК, выписки, акты, показания медиков.
- Непонятый/устный приказ в шуме, без подтверждения → спорное доведение, сомнения — в пользу обвиняемого. Нужны свидетели, записи переговоров, рапорт «о неясности».
- Приказ вне компетенции начальника/не связанный с задачей → формально не «законный приказ» (максимум дисциплинарка).

1. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Первичный контакт (в день обращения)

Что говорим клиенту/семье сразу:

- «Не даём объяснений без защитника» (ст. 51 Конституции РФ).
- «Просим письменное доведение приказа или фиксацию факта его передачи».
- «Требуем медосмотр и акт (если есть травмы/контузия/плохое самочувствие)».
- «Немедленно пишем рапорт о причинах невозможности исполнения» (образец ниже).

Параллельно подключаем уголовного адвоката (он идёт на допрос/меру пресечения).

Шаг 2. Сбор фактуры (1–3 день)

- Техника/безопасность: формуляры, журналы, акты неисправности, карточки ТО, выдача СИЗ.
- Допуски: списки допущенных, журналы инструктажа, удостоверения, приказы о допуске к типу техники/работ.
- Медицина: выписки, акты ВВК, листки нетрудоспособности, заключения профильных врачей, фиксация состояния «на дату приказа».
- Доведение приказа: кто, когда, чем (радио/устно/письменно), кто слышал; просим дублирование письменно.
- Свидетели: короткие письменные объяснения сослуживцев/механиков/фельдшера (без гостайны).

Шаг 3. Юридическая конструкция защиты

Собираем одну или несколько линий:

- Незаконный/опасный приказ (ст. 42 УК, уставы, приказы МО по безопасности и допускам).
- Объективная невозможность (нет допусков, ресурсов, исправной техники, СИЗ).
- Крайняя необходимость/риск для жизни (медицинские противопоказания, минная опасность, нарушение ТБ).
- Ненадлежащее доведение/компетенция (приказ не тому, не так, не о том).

Шаг 4. Процессуальные действия (совместно с адвокатом)

- Ходатайство о мягкой мере пресечения (подписка/домашний арест): семья, дети, характеристики, награды, стабильное поведение.
- Ходатайства о приобщении доказательств (акты неисправности, допуски, мед.документы, уставные нормы).
- Заявления о независимых экспертизах (тех/мед).
- Жалобы в военную прокуратуру на давление/отказ фиксировать неисправности/мед.состояние.

Шаг 5. Работа с командованием (спокойно и письменно)

- Не спорим «на словах». Все просьбы и возражения — рапортами.
- Просим письменное повторное доведение приказа, указать меры безопасности и основания допуска.
- Предлагаем альтернативное безопасное исполнение (перестановка личного состава, замена техники, перенос времени).

Шаг 6. Финиш: куда целим

- Лучший исход: отказ в возбуждении/прекращение дела (незаконный приказ/невозможность исполнения).
- Реалистичный исход: дисциплинарная ответственность вместо уголовной.
- Если суд: добиваемся минимума наказания (условно), используя смягчающие: добровольная явка, безупречная служба, награды, семья, здоровье, поведение до события.

1. Готовые формулировки

Рапорт о невозможности исполнения приказа

«Докладываю: [дата, время] от [должность, ФИО] доведён приказ: [суть]. Исполнить не могу по причинам: [неисправность техники/отсутствие допуска/угроза жизни/медицинские противопоказания], подтверждаю: [акты/выписки/свидетели]. Прошу: 1) оформить осмотр техники/медосвидетельствование; 2) довести приказ письменно с указанием мер

безопасности; 3) определить альтернативное безопасное исполнение/замену исполнителя.
[подпись]»

Ходатайство о мере пресечения (к судье/следователю)

«Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу (подписка/домашний арест). Основания: постоянное место службы и проживания, иждивенцы, положительные характеристики, награды, отсутствие нарушений, готовность являться по вызовам.»

Жалоба в военную прокуратуру

«Сообщаю о принуждении к исполнению приказа с нарушением требований безопасности/без допусков/на неисправной технике, об отказе фиксировать неисправности и состоянии здоровья. Прошу провести проверку, принять меры прокурорского реагирования, обеспечить соблюдение закона и безопасности.»

1. Коммуникация: как говорить, чтобы снизить риски

● Клиенту: «Вы имеете право молчать до встречи с защитником. Всё, что связано с техникой и здоровьем, фиксируем актами, не словами.» ● Семье: «Нам нужны документы: мед.выписки, подтверждения допусков, характеристики. Мы уже подали ходатайство о мягкой мере пресечения.» ● Командованию: «Прошу оформить всё письменно, указать основания допуска и меры безопасности. Готов представить медзаключения и акты осмотра техники.»

1. Частые ошибки

● Дают «объяснительные» без защитника — потом это становится главной уликой. ● Не подают рапорт — остаётся «голое» слово «отказался». ● Упирают на «моральные причины», забывая про юридические (безопасность, допуски, неисправность). ● Затягивают с мерой пресечения — клиента увозят в СИЗО, дальше тяжелее. ● Ведут «устные торги» с командованием — без бумаги это не защитит.

Пример из практики

Приказ: ночной выезд на БТР без светомаскировки; у водителя нет допуска, в формуляре — неисправность тормозов.

Что сделали: рапорт о невозможности; акт неисправности; выписка о недопуске; заявления о мерах безопасности; ходатайство о мягкой мере.

Итог: отказ от уголовного преследования, дисциплинарное взыскание.

Кратко по теме

● Уголовная ответственность по ст. 332 УК РФ — только за отказ от законного и исполнимого приказа.

- Основные линии защиты: незаконность/опасность приказа, объективная невозможность, отсутствие допусков, медпротивопоказания, ненадлежащее доведение.
- Действуем быстро: рапорт → фактура (акты, допуски, медицина) → процессуальные ходатайства с адвокатом → прокуратура при давлении.

- Цель: дисциплинарка вместо уголовки или минимум наказания.